МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 12 дугаар сарын 15 № 07/415 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ,
ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Ж.БОЛД ТАНАА

Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд 2022 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхэлсэн иргэдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, жагсаал, цуглаан хийх үйл явцад Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ажиглалт, мониторинг хийн, хяналт тавин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх уриалга, анхааруулга, зөвлөмж гаргахын зэрэгцээ иргэдийн тайван замаар үзэл бодлоо илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлэх, тэдний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр цагдаагийн байгууллага, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр нь авч байна.

Жагсаал, цуглаанд оролцож буй иргэн У.Цогтбаяр олон нийтийн сүлжээнд түүний төрсөн дүүгийн гэрийн хаалганд үзэн ядах, доромжлох шинжтэй үг хэллэгтэй цаас наасан, үг бичсэн бичлэгийг байршуулж, хаалгаар нь газ цацсан гэх мэдээллийг түгээсэн. Үүнтэй холбоотойгоор Комисс 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр түүнтэй уулзан тайлбар авах, холбогдох мэдээ, мэдээлэл, нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх зэрэг ажиллагаа хийхэд иргэн У.Цогтбаяр нь Д.Сүхбаатарын талбайд өрнөж буй жагсаал, цуглаанд 12 дугаар сарын 5-ны өдөр сайн дураар нэгдсэн, олны танил иргэн байх бөгөөд түүнийг тайван замаар үзэл бодлоо илэрхийлж, оролцогчдыг манлайлж буй хүний эрхийн хамгаалагч гэж үзэхээр байна. Иргэн У.Цогтбаяр үзэл бодлоо илэрхийлж, бусдыг уриалан манлайлж буйтай холбоотойгоор түүнийг олон нийтийн сүлжээнд гутаан доромжлох, заналхийлэх явдал түгээмэл гарсанаас гадна 2022 оны 12 дугаар сарын 14-нөөс 15-ны өдөрт шилжих шөнө түүний төрсөн дүү болох У.Хандармаагийн гэрийн хаалганд “Үмхий хятадын үр удам”, “Муу хужаагийн шээс Монголоос зайл” гэх бичвэртэй цаасыг олноор нааж, шүршдэг будгаар хаалган дээр “Хужаа за” гэх зүйлийг бичсэн байх ба энэ нь хүний эрхэм чанар, эд хөрөнгөнд халдсан, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөнд халдах, хууль бусаар мөрдөж мөшгих, заналхийлэх гэмт хэргийн шинжтэй байна. Түүнчлэн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос хүний эрх хамгаалагчид учирсан эрсдэлийг үнэлэх аргачлалын дагуу эрсдэлийн үнэлгээг хийхэд аюулын зэрэг “өндөр” гэж гарсан.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1948 оны 217/A/III/ дугаар тогтоолоор баталсан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд “Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй;”, 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хүн бүр чөлөөтэй, тайван хуран цуглах, эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй” болохыг тунхагласан бөгөөд Монгол Улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно”, 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй;

- 15007063

энэ эрхэнд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж тус тус заасан.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад Монгол Улсын иргэн "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй..." мөн зүйлийн 16 дахь заалтад "итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй..." гэж иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулсан.

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр баталсан Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д "хүний эрх хамгаалагч гэж ганцаараа, эсхүл бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа, түүнд оролцож байгаа хүнийг", мөн зүйлийн 4.1.2-т "хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа гэж хүний эрх, эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжиж, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйн эсрэг хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үзэл бодлоо илэрхийлж, олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг хүндэтгэж, аливаа хэлбэрээр хүний эрхийг хамгаалахыг", мөн зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг" гэж тус тус тодорхойлсон.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох, дахин зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Иргэн У.Цогтбаяр болон түүний гэр бүл, эзэж, өвөө, төрсөн дүүгийн аюулгүй байдлыг хангах, амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх;
2. Иргэн У.Хандармаа, У.Цогтбаярын эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй үйлдлийг холбогдох хууль, журмын дагуу шалгах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 7 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ